

1500390-47.2020.8.26.0598
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO
Comarca: Bariri
Foro: Foro de Bariri
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 08/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em razão de, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Luís ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bariri
Foro de Bariri
2ª Vara
Rua Floriano Peixoto, 156, Bariri-SP - cep 17250-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500390-47.2020.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500390-47.2020.8.26.0598
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, em razão de, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 16h30min, na Rua Luís Furlaneto, n. 650, Conjunto Habitacional III, nesta cidade, manter em depósito, para fins de tráfico e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 15 (quinze) porções de maconha, pesando 14,34g, 01 (uma) porção de crack, pesando 0,59g e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,62g.
A denúncia foi recebida e o réu respondeu a todo o processo em liberdade.

O feito processou-se regularmente e durante a instrução processual penal em juízo foram ouvidas testemunhas, além de ter sido realizado o interrogatório judicial do acusado.

Em debates, o Ministério Público e Defesa pugnam pela improcedência, nos termos da denúncia.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido é improcedente.

A materialidade do crime de está provada pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 19/21 e também pelo laudo pericial de exame químico toxicológico de fls. 95/97.

Não há prova da autoria.

Com efeito, o policial militar Silva afirmou em juízo que na data dos fatos receberam informações bem detalhadas informando que o réu estaria na prática do tráfico no local, mencionando as vestes do réu (regata vermelha e bermuda rosa), o nome dele, além do local onde ele estava escondendo os entorpecentes. Foram até o local e o réu realmente estava lá com as vestes mencionadas na denúncia. Ao visualizar a viatura policial, o réu empreendeu fuga de bicicleta. Foi acompanhado e posteriormente abordado, tendo sido encontrado com o réu R\$ 190,00 em dinheiro. Retornaram ao local mencionado na denúncia anônima e lá realmente estavam os entorpecentes, os quais foram apreendidos. O local dos fatos é muito específico e a denúncia realizada foi muito detalhada. O réu justificou a posse do dinheiro informando que iria fazer um churrasco. O réu foi visualizado a cerca de cinco ou dez metros do local onde as drogas foram encontradas.

O policial militar Devair confirmou na íntegra o inteiro teor de seu colega de farda, acrescentando que as vestes que o réu trajava era uma camiseta regata vermelha, bermuda branca e bicicleta cor de rosa, acrescentando que ao ver a viatura policial, após empreender fuga de bicicleta, o réu desceu, ingressou em um imóvel e passou empreender fuga pelos telhados, sendo acompanhado até ser detido. Mencionou que após a prisão em flagrante do réu e posterior colocação em liberdade, faz algum tempo que o réu não é visto nos locais conhecidos como ponto de tráfico de drogas. O réu afirmou em juízo que estava fazendo um churrasco no local dos fatos com outras pessoas e quando os policiais chegaram, o réu se assustou e por isso empreendeu fuga do local. Afirmou que o dinheiro era oriundo de seu trabalho, que à época fazia portões. Afirmou que atualmente.

Nesse contexto, nota-se que há dúvidas sobre o posse/propriedade das drogas do réu, uma vez que o depoimento dos policiais foi contraditório justamente nesse sentido.

Um dos policiais confirmou o teor da denúncia, mas o outro afirmou que os entorpecentes teriam sido apreendidos na posse do réu.

Como se vê, há fundadas dúvidas sobre o que realmente aconteceu no dia dos fatos.

Verifica-se, assim, que as provas carreadas aos autos não proporcionam a certeza que a sentença condenatória reclama.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para sustentar uma sentença condenatória, devendo-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro reo.

Por tais razões, não há alternativa senão a absolvição do réu, porque a dúvida somente o beneficia.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e ABSOLVO o réu GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA GABIA da imputação do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VI do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes dela intimados.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados .Registre-se.

Bariri, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA